



ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

අංක 1976/19 - 2016 ජූලි මස 20 වැනි බදාදා - 2016.07.20

(රජයේ බලයපිට ප්‍රසිද්ධ කරන ලදී.)

I වැනි කොටස: (I) වැනි ඡේදය - සාමාන්‍ය රජයේ නිවේදන

මගේ අංකය : IR/10/26/2013 නඩු අංකය : ඒ/3584

කාර්මික ආරාමුල් පනත 131 වැනි අධිකාරය

131 වැනි අධිකාරය වන සංශෝධිත කාර්මික ආරාමුල් පනතේ 4(1) වගන්තිය යටතේ 2014.09.18 දිනැති හා අංක 1880/25 දරන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රසිද්ධ කරන ලද 2014.09.09 දින දරන නියෝගයෙන්, එක් පාර්ශ්වයක් වශයෙන් කෝට්ටේ, මාදිවෙල, ධම්මරතන මාවත, අංක 230 හි පදිංචි පී. ඩී. ලිවිනිස් මයා සහ වැල්ලම්පිටිය, කොටුවිල, පන්සල පාර, අංක 375/8/ඒ හි පදිංචි ආර්. ඩී. ධම්මිකා කුමාරි පුත්සිස්කෝ මිය හා අනෙක් පාර්ශ්වය වශයෙන් කොළඹ 05, කිරුළ පාර, අංක 200 හි පිහිටි ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය අතර පවත්නා කාර්මික ආරාමුල් බේරුම්කිරීමෙන් සමථයකට පත් කිරීම සඳහා යොමු කරන ලදුව, බේරුම්කරු විසින් මා වෙත එවා ඇති 2016.06.03 දිනැති ප්‍රදානය එම පනතේ 18(1) වගන්තිය යටතේ මෙයින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබේ.

එම්. ඩී. සී. අමරතුංග,
කම්කරු කොමසාරිස්.

2016 ජූලි මස 11 වැනි දින,
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව,
කොළඹ 05.

මගේ අංකය : IR/10/26/2013

කාර්මික අධිකරණයේ දී ය.

එක් පාර්ශ්වයක් වශයෙන් :

01. පී. ඩී. ලිවිනිස් මයා,
නො. 230, ධම්මරතන මාවත,
මාදිවෙල, කෝට්ටේ.

02. ආර්. ඩී. ධම්මිකා කුමාරි
පුත්සිස්කෝ මිය,
නො. 375/8/A,
පන්සල පාර, කොටුවිල,
වැල්ලම්පිටිය.

(මෙම සේවක සේවිකාවන් 81 දෙනාගේ නම් ප්‍රදානයට අමුණා ඇත.)

සහ

අනෙක් පාර්ශ්වය වශයෙන් :

01. ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය,
නො. 200, කිරුළ පාර,
කොළඹ 05.

ප්‍රදානය

කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා ඇමති ගාමිණී ලොකුගේ මහතා විසින් 1957 අංක 14 හා 1957 අංක 62 හා 1962 අංක 4 හා 1968 අංක 39 (1968 අංක 37 දරන කාර්මික ආරාමුල් (විශේෂ ප්‍රතිපාදන) පනත සමග කියවා) දරන පනත් වලින් සංශෝධිත වූ ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාපිත අනපනත්වල 131 වන පරිච්ඡේදය (156 ප්‍රතිශෝධිත මුද්‍රණය වන කාර්මික ආරාමුල් පනතේ 4(1) වන වගන්තියෙන් ඔහු වෙත පැවරී ඇති බලතල අනුව, එකී ආරාමුල් බේරුම් කිරීමෙන් සමථයකට පත් කිරීම සඳහා බේරුම්කරු වශයෙන් 2014.09.09 දිනැති නියෝගයෙන් මා පත් කර ඇත.

ඉහත සඳහන් පාර්ශ්වයන් අතර ඇති කාර්මික ආරාමුලට හේතු වී පවත්නා කරුණ වනුයේ :



ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය විසින් වේරහැර ඉංජිනියරින් සර්විසස් කම්පැනි ලිමිටඩ් යටතේ කලින් සේවය කළ මෙයට අමුණා ඇති උපලේඛනයේ නම සඳහන් පී. ඩී. ලිවිනිස් මයා සහ ආර්. ඩී. ධම්මිකා කුමාරි ප්‍රැන්සිස්කෝ මිය ඇතුළු සේවක සේවිකාවන් අසූ එක් (81) දෙනෙකු යළි ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සේවයේ යෙදවීමෙන් පසුව ඔවුන්ට සේවා ස්ථිරත්වය ලබා නොදීම යුක්තිසහගතද? යන්න හා යුක්තිසහගත නොවන්නේ නම් ඔවුන් එකිනෙකාට කුමන සහනයක් සැලසිය යුතු ද? යන්න පිළිබඳව වේ.

පෙනී සිටීම

පළමු පාර්ශවකරුවන් වශයෙන් :

නියෝජිත තිලකසිරි මහතා සමග,

01. පී. ඩී. ලිවිනිස් මහතා,
02. ආර්. ඩී. ඩී. කේ. ෆැන්සිස්කෝ මහත්මිය,
03. එම්. ලයනල් මහතා,
04. එම්. ඒ. සී. ඊ. ටී. ප්‍රනාන්දු මහතා,
05. එම්. ඔස්මන් සල්ගාදු මහතා,
06. ඩබ්. වන්දාවතී පෙරේරා මහත්මිය,
07. බී. ඒ. ඒ. ගුණසිලි පෙරේරා මහත්මිය,
08. ඩී. සී. රණසිංහ මහත්මිය,
09. කේ. ඩී. එස්. සිරිමති මහත්මිය,
10. පී. එච්. සීලදාස මහතා,
11. කේ. ඒ. එල්. ආර්. ලියෝ මහතා,
12. පී. එල්. පී. කේ. විජේවර්ධන මහතා,
13. කේ. ටී. ඩී. රංජිත් මහතා,
14. එල්. ඩී. එල්. පී. ගුණවර්ධන මහතා,
15. ඩී. කේ. ඩී. එල්. පත්මසෝම මහතා,
16. එම්. ඩී. බෙන්ජමින් මහතා,
17. එන්. එම්. එස්. නවරත්න මහතා,

දෙවන පාර්ශ්වය වශයෙන් :

සහකාර නීති නිලධාරීන් දිමුතු පනංගල මහත්මිය සමග මානව සම්පත් නිලධාරී සමත් පුෂ්පකුමාර මහතා නියෝජනය කරයි.

අධිකරණය

පාර්ශවකරුවන් විසින් විධිමත් ලෙස හා පළමු හා දෙවන ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව මේ නඩුව සමථයකට පත් කරන්නට විටින් විට කිහිපවරක් යෝජනා කරන ලදී. එහි ප්‍රතිඵල අනුව පාර්ශවකරුවන් දෙදෙනාම සමථයට එළඹෙන ලදී. ඒ සම්බන්ධයෙන් පාර්ශවකරුවන් පවසන විධියට මා පහත සඳහන් කරමි.

පළමු පාර්ශවකරුගේ නියෝජිත පී. එම්. තිලකසිරි මහතාගේ ප්‍රකාශය :

පළමු පාර්ශවකරුවන් වෙනුවෙන් මෙසේ කියා සිටී. ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය විසින් 2004.03.31 වැනි දින වේරහැර ඉංජිනියරින් සර්විසස් කම්පැනි ලිමිටඩ් යටතේ සේවය කළ මෙයට අමුණා ඇති උපලේඛනයේ සඳහන් පී. ඩී. ලිවිනිස් මහතා සහ ආර්. ඩී. ඩී. කේ. ෆැන්සිස්කෝ මහත්මිය ඇතුළු සේවකයින් 81 දෙනා යළි ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ සේවයේ යෙදවීමෙන් පසුව

ඔවුන්ට සේවා ස්ථිරත්වය ලබා නොදීම සම්බන්ධයෙන් ගරු අධිකරණයේ ගොනු කරන ලද ඒ - 3584 දරන නඩුවට අනුව 2014.09.11 වන දින පටන් විසඳිය යුතු කරුණු යොමු කිරීමෙන් පසුව 2016.05.31 වන දින එනම් අද දින සියලු ඉල්ලුම්කරුවන්ට ස්ථිර පත්වීම් ලිපි ලබා දී ඇති අතර එම ඉල්ලුම්කරුවන්ගෙන් දැනට සේවය කරන ඒ. ආර්. රණසේන දැනට කටුබැද්ද ඩිපෝවේ සේවය කරන අතර ඔහුගේ පත්වීම් ලිපිය ලබා ගැනීමට පැමිණියේ නැත. ඔහුට පත්වීම් ලිපිය භාර ගැනීමට පැමිණෙන ලෙස ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් 2016.04.27 වැනි දින ලිපියක් යවා ඇති අතර මේ වන තෙක් පැමිණ නැත. දැනට විග්‍රාමික සිටි සේවකයින් 51 දෙනාගෙන් එච්. ඒ. වන්දසේන, ඩී. ඒ. සිරිසේන, පී. ලෝරන්ස්, එම්. පී. සිරිල් යන හතර දෙනා පත්වීම් ලිපි ලබා ගැනීම සඳහා නොපැමිණි අතර එම හතර දෙනාටද 2016.04.27 වැනි දින දානමින් යුතුව ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩල ප්‍රධාන කාර්යාලයට පැමිණ පත්වීම් ලිපිය ලබා ගන්නා ලෙසට දන්වා යවා ඇත. එම හතර දෙනාද මේ වන තෙක් පත්වීම් ලිපි ලබා ගැනීමට පැමිණ නැති අතර මෙම නඩුවේ විසඳිය යුතු කරුණු වන ස්ථිර පත්වීම් ලිපිය භාර දී ඇති බැවින් පී. ඩී. ලිවිනිස්, ආර්. ඩී. ඩී. කේ. ෆැන්සිස්කෝ මහත්මිය ඇතුළු ඉල්ලුම්කරුවන් සියලු දෙනා ඉල්ලා සිටි සහනය පිහිටුවීම නිසා මේ යොමුව ඉල්ලා අස් කර ගැනීමට මට උපදෙස් දී ඇති බැවින් මෙම යොමුව ඉල්ලා අස්කර ගන්නා බව ගරු අධිකරණයෙන් බැගෑපත්ව ඉල්ලා සිටිමි.

දෙවන පාර්ශවයේ නීති නිලධාරීන් දිමුතු පනංගල මහත්මියගේ ප්‍රකාශය :

ඉල්ලුම්කරු මෙම නඩුව ඉල්ලා අස්කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු විරුද්ධත්වයක් නොමැති බවත් වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ මෙතෙක් සේවය ස්ථිර නොකරන ලද වෙස්කෝ වෙස්කෝ ආයතන වල සේවය කර නැවත ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට බැඳුණු සේවකයින්ගේ සේවය ස්ථිර කිරීම සම්බන්ධයෙන් 2015.03.31 වැනි දින අංක 26 දරන අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල තීරණය කරන ලද්දේ මෙම කරුණ සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කර අනුමැතිය ලබා ගත යුතු බවත් ය. ඒ අනුව 2015.05.28 වැනි දින අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරන ලද අතර එහිදී තීරණය වූවේ ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය විසින් තම අරමුදල් යොදවා ගෙන එකී යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නම් මේ සම්බන්ධයෙන් විරෝධතාවයක් නොමැති බවයි. ඒ අනුව රුපියල් මිලියන දෙසිය තිස් හයයි ශත පහක මුදලක් භාණ්ඩාගාරයෙන් ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට ලබා දීම සිදු නොවුණු අතර මෙය ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට ඇති හැකියාව මත උපයා ගත යුතු බව වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ. අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවට ලැබුණු අනුමැතිය ලැබීමෙන් පසුව මෙම නඩුවට අදාළ සේවකයින් 81 දෙනාගෙන් සේවයේ යෙදී සිටින සේවකයින් 29 දෙනෙක් සඳහා ද විග්‍රාම ගිය හා මිය ගිය සේවකයින් 34 දෙනෙක් සඳහාද පත්වීම් ලිපි මේ වන විට පිරිනමා ඇත. තවද ඉන් අනතුරුව විග්‍රාම ගිය හා මියගිය 13 ගේ පිටපත් ගරු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලදී. මේ අනුව පත්වීම් ලිපි පිරිනමන ලද සේවක සංඛ්‍යාව 76 ක් වන අතර තවත් සේවකයින් 05 දෙනෙක් සඳහා පත්වීම් ලිපි පිරිනැමීම කළ යුතුව ඇති නමුත් පළමු පාර්ශවය විසින් එම සේවකයින් 05 දෙනාගේ තොරතුරු අද වන විටත් ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය වෙත ලබා දී නොමැති අතර එම තොරතුරු පළමු පාර්ශවය විසින් ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය වෙත ලබා දෙන්නේ නම් එම අදාළ පත්වීම් ලිපි ද පිරිනැමීමට කටයුතු කරන බව ගරු අධිකරණයට සැලකර සිටිමි.

අධිකරණයේ ප්‍රකාශය :

අද දින දෙවන පාර්ශවකරු පළමු පාර්ශවකරුවන් 13 දෙනාගේ පත්වීම් ලිපි විවෘත උසාවියේදී ගෙනත් එයින් පිටපත් පළමු පාර්ශවයට ද භාර දී ඇති අතර ගොනුවේ ගොනු කරන ලදී. එසේම පළමු පාර්ශවකරුවන් වෙනුවෙන් ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යවන ලද සේවකයින් 05 දෙනාගේ ලිපි වල පිටපතක් ද විවෘත උසාවියට ගෙනත් භාර දී එය නඩු ගොනුවේ ගොනු කරන ලදී.

පළමු පාර්ශවකරුවන් 81 දෙනාගෙන් 76 ක් සේවකයින්ට ස්ථිර පත්වීම් ලිපි විටින් විට භාර දී තිබුණු නිසාද අද දින පැමිණ සිටි 16 දෙනා සමග අනිත් සියලුම දෙනා උනන්දුවෙන් කටයුතු කරන බව පෙනී යන හෙයින් ද මේ සම්බන්ධව නම් කර ඇති පී. ඩී. ලිවිනිස් මහතා සහ ආර්. ඩී. ඩී. කේ. ගුන්සිස්කෝ මහත්මිය යන දෙදෙනා සමග අනිත් කිහිප දෙනෙක් මේ නඩුව ඉල්ලා අස්කර ගැනීමටද එසේම ස්ථිර පත්වීම් ලිපිය භාර දී ඇති නිසා මේ ආරවුලට තුඩුදුන් හේතු සම්බන්ධව විසඳිය යුතු කරුණු නිමා වෙන නිසාද මේ නඩුව ඉල්ලා අස්කර ගැනීමට ඉල්ලා සිටින නිසා ඒ ඉල්ලීමට ඉඩ දෙමි. ඒ අනුව මේ නඩුව අවසන් කරමි.

මේ සමථය සම්බන්ධව ඉහත සඳහන් කල පී. ඩී. ලිවිනිස් මහතා සහ ආර්. ඩී. ඩී. කේ. ගුන්සිස්කෝ මහත්මිය යන දෙදෙනා සමග අද දින පැමිණ සිටි සියලුම සේවකයින් නඩු ගොනුවේ අත්සන් කර ඇත. හඳුනාගත් අංකයද සඳහන් කර ඇත. එසේම පළමු පාර්ශවයේ නියෝජිත මහතා ද මේ නඩු ගොනුව ඉල්ලා අස්කර ගන්නා බව සහතික කර ඔහුගේ අත්සන යොදා ඉල්ලා අස්කර ගත් නිසා එම ඉල්ලීමට ඉඩ දෙමි. ඊට විරුද්ධව කටයුතු නොකරන බවද දෙවන පාර්ශවයේ නියෝජිත සමත් පුෂ්පකුමාර මහතාද (මානව සම්පත් කළමනාකරු) මේ නඩු ගොනුවේ අත්සන් කර සහතික කරන ලදී.

ඒ අනුව පළමු පාර්ශවකරුවන් ඉතා ඕනෑකමින් යොමුව ඉල්ලා අස්කර ගන්නා හෙයින් එයට ඉඩ දෙමින් මෙම නඩුව අවසන් කරමි.

ඒ අනුව මෙම ප්‍රදානය සාධාරණ සහ යුක්තිසහගත බව මගේ නිගමනය වේ.

ටී. එඩ්මන්ඩ් සාන්තරාජන්,
බෙරුම්කරු.

2016 ජුනි මස 03 වැනි දින,
කාර්මික අධිකරණයේ දී ය.

පළමු පාර්ශවකරුවන්ගේ නාම ලේඛනය

01. පී. ඩී. ලිවිනිස්
02. ආර්. ඩී. ඩී. කේ. ගුන්සිස්කෝ
03. ඩබ්. වන්ද්‍රාවතී පෙරේරා
04. ඩී. නිලකා ගුණවර්ධන
05. බී. ඒ. ඒ. ගුණසිලි පෙරේරා
06. එම්. ඩී. බෙන්ජමින්
07. එම්. ඒ. ගුණදාස
08. එම්. ඔස්මන් සල්ගාදු
09. පී. එච්. සිල්වාස

පළමු පාර්ශවකරුවන්ගේ නාම ලේඛනය (සම්බන්ධිතයි)

10. එල්. ඩී. එල්. පී. ගුණවර්ධන
11. ඩී. ඒ. සිරිසේන
12. එල්. ඩී. සෝමපාල
13. ඩී. ආර්. ප්‍රේමකුමාර
14. ඩබ්. ටී. සොයිසා
15. ආර්. ඒ. එස්. ප්‍රේමවන්ද
16. එම්. ලයනල්
17. එච්. ඩී. ඥාණරත්න
18. ඩී. සී. රණසිංහ
19. එච්. අයි. බී. ප්‍රනාන්දු
20. ආර්. ඒ. එන්. පෙරේරා
21. ඩී. කේ. ඩී. ලලිත් පත්මසෝම
22. කේ. දිසානායක
23. ලීලා හෙට්ටිආරච්චි
24. ඩී. එම්. විතානච්චි
25. පී. එල්. පී. කේ. විජේවර්ධන
26. එන්. එම්. එස්. නවරත්න
27. කේ. ඩී. එස්. සිරිමති
28. ඩී. ජී. දයානන්ද
29. සර්ධාවතී පතිරණ
30. එම්. බී. එල්. කේ. කරුණාරත්න
31. කේ. ඒ. එල්. ආර්. ලියෝ
32. ඩබ්. සුනිල් ප්‍රනාන්දු
33. ඩී. එල්. ඒ. ගුණවර්ධන
34. සුනිල් රණසිංහ
35. ජී. එම්. ජිනසේන
36. යූ. බන්දුසේන
37. පී. ඕ. පිරිස්
38. එල්. ඒ. ඒ. උපාලි
39. එස්. එච්. කරුණාසේන
40. ඒ. කේ. රණතුංග
41. එච්. එන්. ඩී. පෙරේරා
42. එම්. පී. සිරිල්
43. එච්. එම්. ඕදිරිස් සිංඤ්ඤා
44. යූ. එස්. වැලිවිටිගොඩ
45. ලෝරන්ස් පොන්සේකා
46. ආර්. පී. ඒ. රත්නවීර
47. වයි. ඒ. ඩී. සන්ධ්‍යා ප්‍රියන්ති යහම්පත්
48. ජී. රදුල්ල
49. අයි. ජී. ජයසේන
50. කේ. එම්. ඒ. පෙරේරා
51. කේ. කේ. එස්. වසන්තා පෙරේරා
52. ජේ. ඒ. සුනිතා සෙනෙවිරත්න
53. යූ. ජී. සිරියාවතී
54. එල්. එස්. ජගත් කුමාර
55. ජී. ඩබ්. කුසුම් ගමගේ
56. ජේ. විමලසිරි
57. එන්. එම්. කේ. බාලසූරිය
58. ඩබ්. හේමාලි නිලංගනී
59. එස්. එම්. එම්. ශාන්ත උපුල් කුමාර

පළමු පාර්ශවකරුවන්ගේ නාම ලේඛනය (සම්බන්ධිතයි)

60. සී. ටී. ප්‍රේමරත්න
61. ජේ. එල්. සෙනෙවිරත්න
62. යූ. එම්. සොයිසා රාජපක්ෂ
63. ජී. එස්. කාරියවසම්
64. එස්. එම්. එල්. ශ්‍රියානී
65. ඒ. ආර්. විජේසිංහ
66. පර්සි හෙට්ටිආරච්චි
67. ඩබ්. කේ. ජයරත්න
68. කේ. චන්ද්‍රක ප්‍රදීප් ද සිල්වා
69. ඇම්. පී. හේමපාල
70. ආර්. කේ. රත්නපාල

පළමු පාර්ශවකරුවන්ගේ නාම ලේඛනය (සම්බන්ධිතයි)

71. පී. ඩබ්. ජේ. අනුර කුමාර
72. පී. සමරනායක
73. එච්. ඒ. චන්ද්‍රසේන
74. ජී. ඩබ්. ජී. විරසිංහ
75. ආර්. රණතුංග
76. කේ. ඩී. හේමන්ත
77. ආර්. පී. ඩී. එච්. ප්‍රේමලාල්
78. ජේ. ජෝර්ජ් හඩ්සන්
79. ඩබ්. ඩී. මහින්දදාස
80. කේ. ටී. ඩී. රංජිත්
81. එම්. ඒ. සී. ඊ. ටී. ප්‍රනාන්දු